

1046413-26.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1046413-26.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1046413-26.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Maria do Carmo de Moraes

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Vistos.

A autora figura como proprietária do veículo de placas CRÓ 8173, que foi objeto de apreensão e posteriormente à leilão, no ano de 2013. A autora sustenta que não tem a posse do veículo desde o leilão, o que afastaria a ocorrência do fato gerador para lançamento de IPVA's. Quanto às penalidades de trânsito, aplicadas pelo DER e Município de São Paulo, sustenta que estão prescritas. Pleiteia, ainda, a restituição dos valores pagos a título de IPVA dos exercícios de 2016 e 2017, bem como indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida.

A ação deve ser julgada procedente em parte.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que já não se encontra mais na posse do veículo, uma vez que foi completamente despojada da posse do bem desde a sua apreensão e posterior leilão no ano de 2013, havendo publicação no Diário Oficial demonstrando a data dos fatos (fls. 23/24).

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no art. 11 da Lei 6.606/89 e no art. 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer

perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.
Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

De fato, com a apreensão do veículo a parte autora ficou despojada da posse sobre o bem, faltando o fato gerador a legitimar a cobrança dos débitos de IPVA impugnados. A Jurisprudência também já se posicionou sobre idêntica questão, adotando entendimento contrário à ré, como se extrai dos seguintes julgamentos:

"APELAÇÃO CÍVEL - Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal - Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória - Descaracterização do domínio ou posse do veículo - Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento - Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 - Precedentes. Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SCPC - Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R\$ 3.000,00 - Adequação - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora - Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

"INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016)

"APELAÇÃO - IPVA - INEXIGIBILIDADE - - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 - Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos improvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade da autora em relação aos débitos a partir do exercício de 2014, o que leva também ao cancelamento dos protestos e/ou outras inscrições em órgãos de

inadimplentes, com restituição dos valores pagos pela autora (cf. Fls. 33 e 35). Em relação à alegação de prescrição das multas de trânsito copiadas à fl. 30 (aplicada pelo DER no ano de 2008) e fl. 31 (aplicada pelo Município nos anos de 2007/2008), a tese da prescrição merece ser acolhida, pois os entes autuantes – em contestação – nada comprovaram a respeito da existência, tramitação ou ajuizamento de execução fiscal para cobrança dos débitos em discussão.

Relativamente à multa administrativa, tratando-se de crédito de natureza não tributária, deve ser adotado o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910, de 06/01/1.9321, que estabelece prazo prescricional quinquenal, a ser contado da data do ato ou fato do qual se originou.

As multas foram aplicadas nos anos de 2007 e 2008 (fls. 30/31) e a presente demanda foi ajuizada em 09.08.2022, ou seja, após decorridos 05 (cinco) anos da data das autuações.

Ademais, tratando-se de multa administrativa, que é dívida não tributária, deve ser observada a causa suspensiva da prescrição prevista no artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 6.830, de 22/09/1.980, pelo prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias após o débito ser inscrito em Dívida Ativa:

"Artigo 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo."

Assim, tendo em vista que as dívidas decorrentes das infrações de trânsito deixaram de serem inscritas em execução fiscal, ausente a suspensão do prazo prescricional quinquenal por 180 (cento e oitenta) dias, de modo que se tornou inequívoco que transcorreu o prazo quinquenal para cobrança das multas questionadas. Portanto, reconheço a alegação de prescrição.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a autora comprova inscrições no CADIN incluídas pelo DER e FESP (fl. 48).

O dano moral é passível de indenização por força da incidência do preceito do art. 5º, X, da Constituição da República.

A inscrição em cadastros restritivos de crédito é causa suficiente para a caracterização de dano moral, tratando-se pois de presunção relativa o abalo sofrido. Neste sentido a jurisprudência praticamente pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. PRESUNÇÃO. 1. É indenizável por dano moral a simples circunstância de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Precedentes da Turma (Recursos Especiais 639.969/PE e 690.230/PE, Rel. Min. Eliana Calmon). 2. Retorno dos autos à origem, para que seja fixado o valor da indenização. 3. Recurso especial provido em parte. (REsp 915.593/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 23/4/2007, p. 251) ADMINISTRATIVO INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN INCABÍVEL A ESTA CORTE A APRECIACÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ) DANO MORAL PRESUMIDO REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 07/STJ). 1. Descabe ao STJ, em recurso especial apreciar alegação de ofensa a dispositivos constitucionais. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição

de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211 do STJ). 4. O reconhecimento do nexo causal implica no reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por si só, justifica o pedido de ressarcimento a título de danos morais, tendo em vista a possibilidade de presunção do abalo moral sofrido. 6. Pacífico neste Tribunal o entendimento de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, exceto nos casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se afigura no caso concreto, no qual se arbitrou a quantia de R\$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais). 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 1155726/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010)

Enfim, reconhecida a ocorrência do dano moral e a necessidade de se o reparar através de indenização imposta ao Estado, há de se observar que a fixação do "quantum" a ser indenizado deve ser pautada pela razoabilidade entre a condição socioeconômica da requerente e o porte financeiro do requerido, de modo a compensar economicamente o sofrimento do lesionado e também a sancionar aquele que provocou o dano, intimidando-o a não incidir novamente na conduta lesiva.

Mister ponderar esses dois pontos para o fim de fixação da indenização; um objetivo é o de zelar pela eficácia da medida, com vistas a evitar o desequilíbrio econômico-financeiro para as partes; outro aspecto é o da excessiva oneração em desproveito do agente causador do dano de modo a proporcionar enriquecimento sem causa adequada.

Em face dessas considerações e em vista dos precedentes deste Juízo para casos semelhantes envolvendo apontamento/protesto de CDA de débitos de IPVA, fixo o o montante de R\$ 5.000,00 divididos igualmente para o DER e FESP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para: a) reconhecer a inexigibilidade dos débitos de IPVA para os exercícios de 2014 e seguintes em relação ao veículo identificado na inicial, anulando-se as CDA's e cancelando-se os protestos identificados a fl. 48; condenando-se a FESP a restituir os valores indicados as fls. 33 e 35, b) anular as multas de trânsito aplicadas pelo DER e Município de São Paulo identificadas na inicial; c) condenar o DER e a FESP a pagar à autora a quantia de R\$ 5.000,00 a título de danos morais, divididos igualmente, aplicando-se IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 a contar desta sentença.

Quanto à restituição do IPVA, tratando-se de débito tributário, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado desta sentença (Tema 810 STF), os juros de mora incidirão após o trânsito em julgado, momento em que deverão ser observados os índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (Tema 905 STJ). Tais parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC ("Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente").

Concedo a tutela antecipada neste momento processual para imediato cumprimento da deliberação. Servirá a presente como ofício judicial.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida,

parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.
O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA